

헤지펀드의 도입 및 규제방안

이 호 진*

2012. 4.

* 명지대학교 경영학과, E-mail: hlee07@mju.ac.kr

목 차

요 약	1
I. 글로벌 헤지펀드 산업	3
II. 헤지펀드의 위험 요소	9
1. 시스템 리스크	9
2. 주요 글로벌 사건과 헤지펀드 위험조정수익률	12
3. 군집행동	13
4. 운영위험	15
III. 우리나라의 헤지펀드 도입 방안	16
1. 적격투자자 대상 사모펀드 가입제한	17
2. 적격투자자 대상 사모펀드의 자산운용규제	19
3. 펀드 운용자 진입규제	22
4. 적격투자자 대상 사모집합투자기구 운용자의 보고의무 강화	24
5. 적격투자자 대상 사모펀드의 설립·등록·판매에 대한 규제	26
IV. 결론	30
참고문헌	34

요 약

본고에서는 2011년 9월 30일 자본시장통합법 시행령 개정을 계기로 헤지펀드(적격투자자대상 사모펀드)의 도입에 따른 금융시장의 긍정적 효과와 헤지펀드가 유발할 수 있는 위험요소에 대하여 투자자 보호의 문제와 시스템 리스크 측면에서 살펴보았다.

시행령에 규정된 적격투자자의 범위, 적격투자자대상 사모펀드의 운용상 규제, 레버리지 사용 및 파생상품 거래제한, 적격투자자대상 사모펀드의 운용자 진입규제, 운용상의 보고의무 및 프라임 브로커와 관련된 규제를 글로벌 헤지펀드 산업의 현황 및 향후 규제진화 방향과 연결시켜 고찰하였다.

헤지펀드를 도입함에 있어 금융규제기관과 헤지펀드 산업 관련 금융회사들은 위험관리표준을 지속적으로 개선하여 헤지펀드의 위험을 모니터링하고 프라임 브로커들이 시스템 리스크가 확산되지 않도록 조치를 취하는 등의 위험관리체계를 갖추어 나가야 한다. 헤지펀드로서는 투자자 환매규정을 엄격하게 만들어 위기 상황에서의 환매요구가 추가적인 시장불안요인으로 작용하지 않도록 하고, 프라임 브로커들과 비상시 자금확보계약을 마련하는 것이 필요하다. 이처럼 금융규제당국이 헤지펀드의 거래상대방에 대한 규제를 통해 헤지펀드의 체계적인 위험이 금융시장에 파급되는 것을 최소화할 수 있는 장치를 마련하는 것이 헤지펀드 산업을 활성화하면서 부작용을 방지할 수 있는 방안이 될 것이다.

헤지펀드의 투자자 제한은 이들 투자자들이 자기책임원칙에 기초하여 헤지펀드에 투자하는 것을 전제로 하고 있다. 그러나 헤지펀드가 활성화된 대부분의 나라들은 투자자보호 차원에서 헤지펀드에 대한 정보제공 및 공시의무를 부과하고 있다. 따라서 투자자 보호를 위하여 헤지펀드에 대한 투자를 적격투자자로 제한하는 것은 소기의 목적을 달성하기에 충분하지 않은 것으로 보인다. 즉, 현행 시행령에서 헤지펀드 운용자의 진입 요건상 뮤추얼펀드를 운용하는 자산운용사가 헤지펀드를 운용할 수 있도록 되어 있는데, 헤지펀드에만 성과보수가 허용되는 점을 감안한다면, 자산운용상 이해상충의 문제가 발생하였을 때, 자산운용사의 입장에서 헤지펀드에 유리하게 자산운용을 할

유인이 존재하며, 이러한 이해상충의 문제를 보완해야 적격투자자만이 헤지펀드에의 가입을 허용함으로써 투자자를 보호한다는 본래의 규제 및 입법 취지를 달성할 수 있다.

핵심주제어 : 적격투자자대상 사모펀드, 헤지펀드, 레버리지, 파생상품 거래제한,
프라임 브로커, 운용자 진입규제

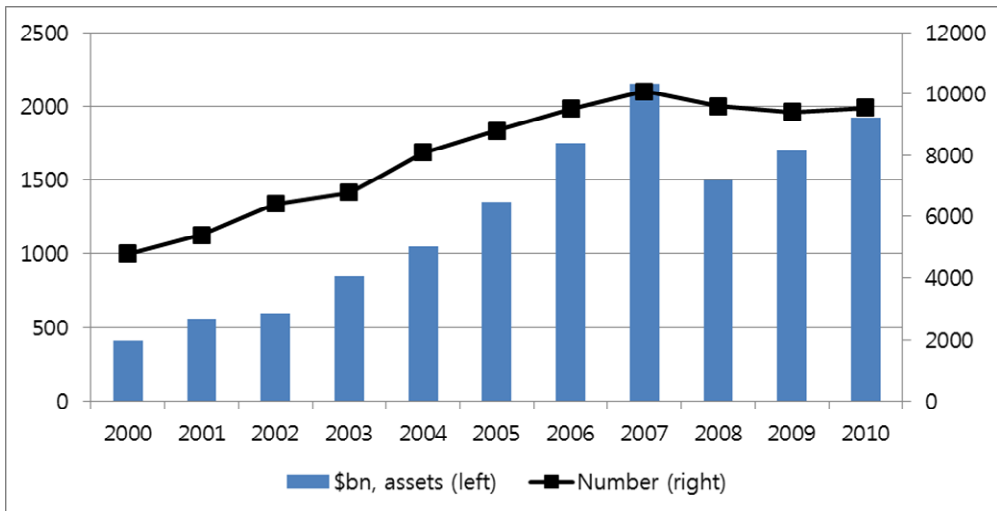
I. 글로벌 헤지펀드 산업

2007년 말 2조 1,500억 달러를 운용하며 운용자산 규모 기준 최고에 달하였던 글로벌 헤지펀드 산업은 2008년 금융위기로 2년 연속 운용자산규모가 감소하면서 1조 5,000억 달러 수준까지 하락하였다. 2009년 하반기 이후 운용수익의 증가와 금융시장 안정화에 따른 새로운 자금 유입에 의해 운용자산이 지속적인 증가 추세에 있으며, 2010년 말 기준 1조 9,200억 달러를 운용하고 있다. 다음의 <그림 1>은 2000년부터 2010년까지 글로벌 헤지펀드 산업의 운용자산규모의 변화와 헤지펀드의 수를 나타낸 것이다.

<그림 1>

글로벌 헤지펀드 산업

(단위 : AUM(왼쪽) 십억 달러, 헤지펀드 수(오른쪽))



자료 : IFSL(2011)

글로벌 헤지펀드 산업이 급격히 팽창하던 2007년까지 전 세계 자본시장의 성장에 따라 portfolio frontier가 확장되고, 주식, 채권 등 전통적인 금융상품과의 상관관계가 낮은 대체상품에 대한 수요가 폭발적으로 늘어나면서 헤지펀드에 대한 수요가 급격히 증가하였다. 글로벌 헤지펀드 산업은 금융공학에 기초한 다양한 전략과 정교한 리스크 관리체계를 갖춘 자산운용으로 높은 수익과 막대한 운용보수 및 성과보수를 거둘 수 있었다. 또한 글로벌 유동성이 팽창함에 따라 레버리지 사용이 확대되고, 전 세계 M&A시장이 활성화된 것

도 투자대상 확대를 통해 헤지펀드의 성장에 기여했다고 할 수 있다.

헤지펀드는 운용자산 증가 이상의 영향력을 금융시장에서 갖고 있다. <그림 2>에서 보듯이 2009년 말 현재 전 세계 자산운용산업은 105조 달러의 자산을 운용하고 있다. 이 중 연금펀드(pension fund), 뮤추얼펀드(mutual fund) 그리고 보험펀드(insurance fund)와 같은 전통투자운용자산(conventional investment management asset)의 형태로 운용되는 자산은 71.3조 달러이고, 국부펀드(sovareign wealth fund), 사모투자펀드(private equity fund), 헤지펀드(hedge fund)와 상장지수펀드(exchange traded fund) 등 대체투자운용자산의 형태로 운용되는 자산은 9조 달러이다. 헤지펀드는 전 세계 자산운용산업 운용자산의 1.6%이고, 펀드의 레버리지(차입투자)까지 고려하여도 글로벌 자산운용산업에서 운용되는 자산의 3%에 불과하지만, NYSE(New York Stock Exchange)와 LSE(London Stock Exchange)의 일간 거래량의 30~50%를 차지하고, 글로벌 레버리지 대출(leverage loan), 신용부도스왑(credit default swap), 미국 NPL(non-performing loan)과 글로벌 외환거래량의 상당 부분을 차지하여, 국제금융시장에서 운용자산 규모보다 훨씬 큰 비중을 차지하는 것으로 알려져 있다.

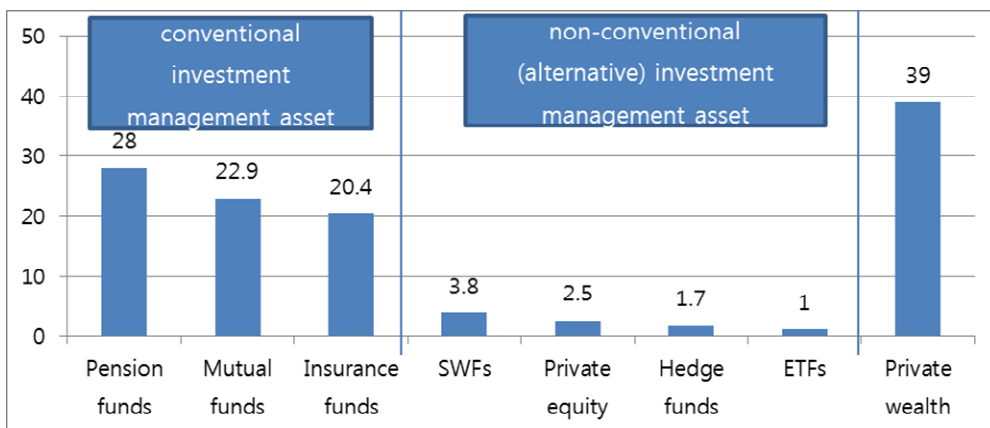
이처럼 활발한 거래로 시장에 유동성을 제공하는 것 외에도, 적극적인 차익거래 기회를 찾아내고 다양한 전략을 구사하여 시장의 효율성을 높이고 지속적인 상품의 변화와 혁신을 통해 다양한 포트폴리오 수단을 제공하는 긍정적인 역할을 수행한다. 1994~2006년간의 Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index를 이용하여 계산한 위험조정수익률 Sharpe Ratio가 0.90인 반면 같은 기간 S&P 500 지수를 이용하여 계산한 위험조정수익률은 0.46으로 나타나 위험조정수익률에 있어 헤지펀드가 우월한 것으로 나타났다.

우리나라에 진출했던 일부 외국계 헤지펀드의 구조조정, 고율배당, 유상감자 등에 의한 과도한 단기이익 추구 성향을 견제하고 국내외 금융시장에서 외국계 헤지펀드와 공정한 경쟁을 통해 자산운용 및 위험관리 기법을 향상시키고 금융소비자의 필요에 부응하는 전략을 개발하며, 창의적인 금융인력 육성으로 고용기회를 확대하기 위해 국내 금융시장에서 헤지펀드 산업 관련 정책이 필요한 시점이다.

〈그림 2〉

전세계 자산운용업 현황

(단위 : trillion USD, 2009)



자료 : IFSL(2011)

헤지펀드 산업의 성장 이면에는 부작용도 있어, 때로는 전 세계 금융시장에 적지 않은 피해와 혼란을 야기하기도 하였다. 대표적인 예로 헤지펀드는 1997년 아시아 금융위기, 러시아 채무불이행, 그리고 LTCM(Long Term Capital Management)의 파산 등 연이은 국제금융시장의 혼란을 초래한 원인제공자로 비판을 받았다. 또한, 2008년에는 미국의 서브프라임 모기지 사태에 기인한 국제금융위기로 과도한 레버리지를 사용한 헤지펀드의 파산이 금융시장에 부도도미노를 초래하는 등 세계 금융시장의 시스템 리스크를 유발한 원인으로 지목되기도 하였다.

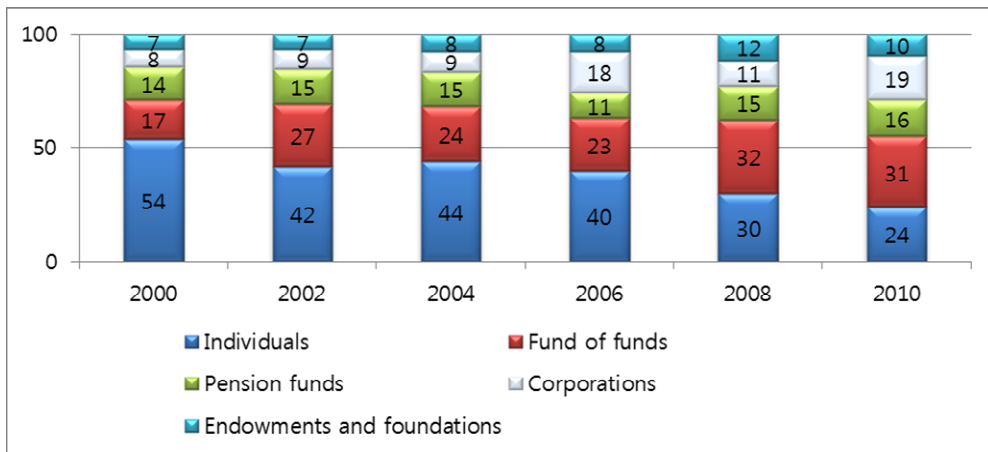
헤지펀드의 운용자산 증가로 인한 금융시장에서의 영향력 증대와 기관투자자들의 헤지펀드 투자확대, 그리고 재간접 헤지펀드를 통한 일반개인투자자들의 투자증가는 헤지펀드의 저변을 확대하고 헤지펀드 산업의 성장을 가져왔으나 금융시장에서 규제로부터 자유로운 영역을 확보하면서 다양한 투자전략을 구사하며 성장하던 헤지펀드 산업에 규제의 필요성이 대두되는 계기로 작용하였다. 헤지펀드 산업에 대한 규제 도입은 다음과 같은 논의에 기인한다.

첫째, 투자저변의 확대에 따른 기관투자자의 자본 참여 확대와 재간접 헤지펀드(Funds of Hedge Funds, 이하 “FOHF”)를 통한 개인의 투자 증가에 따른 운용투명성과 정보 공개 요구 및 개인투자자의 보호에 기인한다. 헤지펀드 업계가 성장하면서 업계는 자체 규제를 통해 투자자들을 끌어들이고자

했다. 특히, FOHF나 기관들은 보다 높은 수준의 문서화나 감사, 투명성을 요구하면서 헤지펀드 업계의 운용기준을 향상시키는 데 일조해 왔다. 헤지펀드 투자를 리스크 분산수단으로 인식하여 기관투자자들은 최근 헤지펀드 투자를 크게 확대하고 있다. <그림 3>과 <그림 4>에서 보듯이 글로벌 헤지펀드에 유입된 자금의 원천에서 개인들의 비중은 2000년 54%에서 지속적으로 감소하여 2010년 말 현재 24%에 불과한 것으로 나타났다. 반면, 기관투자자의 비중은 지속적으로 증가하여, 예를 들어, 연기금의 비중은 같은 기간 21%에서 26%로 증가하였으며, 2010년 말 현재 글로벌 헤지펀드 자금 공급의 31%를 차지하는 FOHF를 통해서도 기관투자자들의 헤지펀드에 대한 투자는 크게 증가한 것으로 나타났다. 기관투자자들은 글로벌 헤지펀드에 대한 투자를 증가해 왔으며, 이러한 경향은 헤지펀드에 대한 운용상의 투명성 요구와 규제 확대로 이어져 왔다.

<그림 3> 글로벌 헤지펀드에 대한 기관투자자 비중 추이

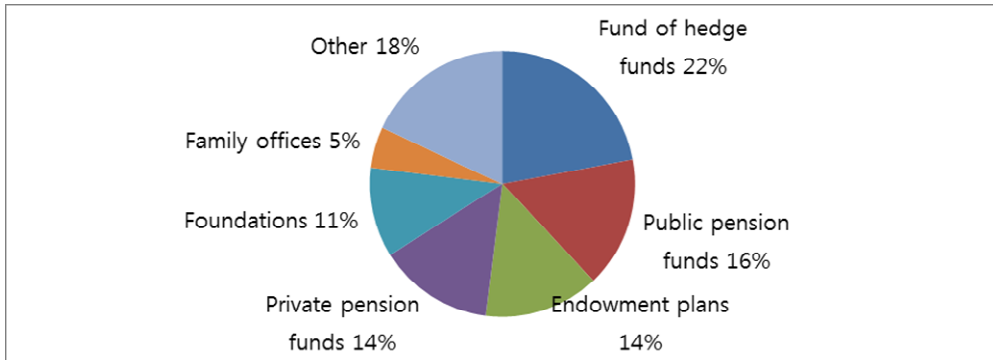
(단위 : % share)



자료 : IFSL, Hedge Funds, May 2011

〈그림 4〉 2010년 글로벌 헤지펀드 자금공급원 기관투자자별 비중

(단위 : % share)

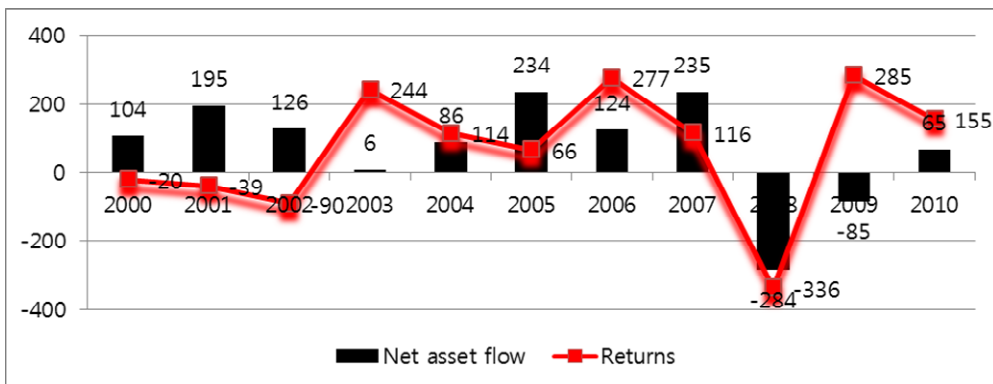


자료 : Prequin

둘째, 차입투자에 의한 손실 가능성 증가로 인해 헤지펀드에 대한 규제 필요성이 대두되었다. <그림 5>에서 보듯이, 글로벌 헤지펀드는 2008년 9월에서 2009년 6월 사이에 일어난 프라임 브로커의 파산, 주식시장 하락, 각국 규제기관의 공매도 금지, 포지션 청산압력(margin and redemption calls)으로 2008년 2,840억 달러와 2009년 850억 달러의 순자산 유출과 2008년 3,360억 달러의 운용손실이 발생하였다.

〈그림 5〉 헤지펀드 순자산과 수익 추이

(단위 : 십억 달러)



자료 : Hedge Fund Research

2008년 중 헤지펀드는 공매도거래와 레버리지 청산(deleverage) 및 환매청구로 인한 포지션 청산 과정에서 대규모 주식매도로 변동성 증가를 초래하여

자산운용에 대한 규제 논의가 제기되었다. 2008년 국제금융위기의 원인 중 하나로 지목된 헤지펀드의 MBS 투자는 AUM 기준 5%에 불과하여 금융위기의 직접적인 원인이 되었다고 보기에는 무리가 있으나 난해한 구조의 신상품이 시장의 변동성을 증가시킬 수 있으며, 이에 따라 적절한 위험관리가 필요함을 역설하는 계기가 되었다.

1998년의 LTCM의 파산은 당시 14개 은행과 증권회사는 그 부실이 금융시장 전반에 미칠 충격을 염려하여 컨소시엄을 구성하여 36억 5천만 달러를 출자전환한 바 있다. 이는 한 펀드의 부실이 그 자체의 손실에 그치지 않고 거래상대방을 통하여 금융시장 전체에까지 영향을 줄 수 있음을 여실히 보여준 사례이므로, 전문투자자가 자신의 판단 하에 투자하고 손실 역시 자신의 책임으로 감당하면 된다는 원칙만을 고수하고 있을 수는 없게 되었다. 물론 공공의 자금으로 개별 펀드의 문제를 해결하여야 하느냐에 대해서는 반론이 있을 수 있다. 그러나 문제가 금융시장 전반에 미친다면 공적 자금을 투입하여서라도 그 위험을 차단하지 않을 수 없으며, 이른바 ‘국제금융안정’에 중요한 모든 금융기관들에 대한 감독 확대를 제안한 2009년 4월 G20 재무장관회의의 결의도 헤지펀드에 대한 규제논의를 본격화하는 계기가 되었다.

II. 헤지펀드의 위험 요소

헤지펀드의 금융시장에서의 비중 확대는 헤지펀드로 인하여 발생하는 위험을 확산시켰다. 헤지펀드로 인한 위험은 헤지펀드 투자자에 대한 위험과 헤지펀드로 인해 발생하는 금융시장의 위험으로 나눌 수 있다.

1. 시스템 리스크

헤지펀드는 자산운용의 투명성이 낮을 뿐 아니라 고수익을 추구하는 속성상 높은 투자위험에 노출되어 있기 때문에 투자자가 보호되지 않을 경우 투자자들이 헤지펀드 투자손실을 고스란히 떠안을 수 있으며, 이는 금융시장의 안정성을 더욱 악화시킬 수 있다. 이러한 속성으로 인한 급격한 투자손실 사례는 1994년 미국에서 설립된 LTCM 헤지펀드 사례인데 국제금융시장이 점차 안정되어 무위험자산(미국국채)과 위험자산간 이자율 스프레드가 좁혀질 것으로 예상하고 이자율 스프레드에 대규모 포지션을 보유하고있으나 러시아의 모라토리엄 선언에 따라 1998년 8~9월중 금융시장이 불안정해지면서 스프레드가 커지자 대규모 손실 발생하였다. LTCM의 사정이 악화되면서 거래기관이 신용공여조건을 강화하고 추가담보를 요구함에 따라 유동성 사정이 더욱 악화되었다. 1998년 9월 23일 뉴욕연준의 주선으로 14개 은행 및 증권회사가 LTCM 지원을 위한 컨소시엄을 결성, LTCM에 약 36억 달러를 출자하여 경영권 인수하게 되었으며, 이후 LTCM의 경영이 점차 정상화되어 1년 후 은행단들은 지원 자금을 상환받고 2000년 초 LTCM은 청산하게 되었다. LTCM이 26대 1의 높은 레버리지(자산 1,250억 달러, 자본금 48억 달러)를 유지하고 있었음에도 신용공여 금융회사는 LTCM이 도산하더라도 피해가 없을 것으로 예상하고 신용위험 관리를 느슨히 하였는데, 이는 금융시장 불안에 따른 예상치 못한 가격변동까지 보전하기에는 불충분했던 것으로 평가된다.

헤지펀드의 위험과 관련된 또 다른 예는 미국계 헤지펀드 Amaranth가 2006년 9월 중 천연가스 부문에서의 투자손실이 60억 달러에 달하면서 전체 운용자산이 95억 달러에서 35억 달러로 급감하여 투자자들에게 환매를 일시적으로 중단한 것을 발표한 사례로, 이는 1998년 LTCM 사태 이후 가장 큰

헤지펀드 손실로 지적되고 있다. Amaranth는 에너지 및 원자재 투자로 2005년 12억 6천만 달러의 수익을 올렸고 2006년 1월~8월 사이에 더욱 공격적인 투자를 통해 20억 달러의 수익을 올렸으나, 9월에 천연가스 선물가격이 급락하고 추가적인 선물 가격 급락으로 인해 투자포지션을 축소하기 어려워지게 되었고 이후 선물투자 손실분에 대한 대규모 마진콜이 발생하였으나 이를 조달할 차입이 막히자 타기관으로 투자포지션 매각을 시도하였다. 9월 18일에 Amaranth는 대규모 투자손실을 공식발표한 데 이어 9월 20일 에너지 부문 포트폴리오와 여타 자산을 JP Morgan과 대형 헤지펀드인 Citadel Investment에 매각하였으나 Citigroup과 진행 중인 추가 자산매각 협상이 결렬되자 나머지 잔여자산 매각을 통한 유동성 확보를 위해 9월 29일 환매일시 중단을 발표하게 되었다. 이 같은 조치는 Amaranth 청산 전단계일 것으로 추정되는데, Amaranth의 몰락이 헤지펀드 업계 및 국제금융시장 전체에 미치는 영향은 그리 크지 않았다. 이번 손실 규모는 전체업계에서 차지하는 비중 면에서도 과거에 비해 상대적으로 작고, 헤지펀드에 자금 대여, 거래 중개, 결제 등 서비스를 제공하는 프라임 브로커 역할을 하는 투자은행 및 금융당국의 신속한 초기 대응이 이루어졌기 때문이다. 특히 이와 관련된 7개 대형 투자은행들의 거래 상대방 위험이 높아지지 않았으며, 이들의 담보관리 정책이 원활히 이루어지고, 사태 확대를 방지하기 위한 조치들이 취해졌다. Amaranth의 대규모 투자손실은 그동안 다수의 금융시장 참여자들이 경고했었던 헤지펀드의 위험에 대해 경각심을 갖게 했다는 점에서 의미를 가지고 있는데, 대형 헤지펀드의 경우 저조한 수익률로 인해 투자자들의 대규모 환매가 집중될 경우 헤지펀드는 보유 자산 및 레버리지를 크게 줄일 수밖에 없고 이 경우 시장 유동성이 경색되고 자산 가치가 급락하게 되어 헤지펀드의 재무구조가 악화되어 파산에 이를 위험이 있다. 이렇게 일부 헤지펀드의 실패로 인해 이들의 익스포저를 가진 투자은행들로 위험이 전가되어 금융시스템 전체로 확대될 가능성이 있으며, 특히 동일한 전략 및 포지션을 가진 다수의 헤지펀드가 동시에 시장을 이탈하거나 한 방향으로 거래할 때 집단거래(crowded trades) 위험이 있으며, 이 경우 시장의 가격의 급격한 변동(price swings) 및 유동성 경색을 초래할 가능성이 있다. 최근의 서브 프라임(sub-prime)사태로 인하여 헤지펀드로 인한 시스템 위기 발생 가능성이 또 다시 확인되었다. 여기에 더하여 <표 1>에서 보듯이 헤지펀드에 대해 자금 공급, 중개, 청산, 결제, 위험관리 등의 서비스를 제공하는 투자은행 등의 프

라임 브로커가 소수로 집중화되면서 이들과 거래하는 프라임 브로커로의 위험이 과급될 가능성이 커지고 있다.

〈표 1〉 주요 프라임 브로커의 시장점유율

(단위 : %, 2010)

프라임브로커	비 중(As of 2010, %)
JP Morgan	21.6
Goldman Sachs	18.3
Morgan Stanley	15.9
Deutsche Bank	7.9
Credit Suisse	6.8
UBS	5.7
Citibank	4.9
Bank of America Merrill Lynch	3.6
Others	15.3

자료 : Financial Services Authority(2011)

헤지펀드의 시스템 리스크에 대한 논의는 헤지펀드가 금융시장 전반의 거시건전성에 미치는 영향에 관한 것이다. 시스템 리스크와 관련한 헤지펀드 위험은 금융시장에서의 헤지펀드 비중 확대를 배경으로 한다. 헤지펀드는 그 운용 특성상 자산규모에 비하여 거래량에서 차지하는 비중은 훨씬 커서 뉴욕 주식거래소 거래량의 약 30%를 점하고 있으며, 특정 시장의 경우에는 헤지펀드가 압도적인 영향력을 장악하고 있는 것으로 보고되었다.¹⁾

헤지펀드가 시스템 리스크를 악화시키는 것은 두 가지 관점에서 설명된다. 우선 헤지펀드가 이른바 그림자 금융(Shadow Banking)역할을 함으로써, 시스템 리스크를 발생시키는 요인으로 작용한다는 것이다. 2008년 금융위기 이후 모기지 시장의 차입이 증가한 원인으로, 헤지펀드가 신용위험을 확대시킨 사실이 지적되고 있다. 즉 헤지펀드가 금융시스템 전체의 신용위험을 확대시키는 데 기여함으로써 2008년 금융위기를 촉발시킨 주요한 원인으로 작용했다는 것이다. 추가적으로 헤지펀드의 유동성 위험이 전체 금융시장에서 거래 상대방 위험을 증가시키고, 이것이 금융시장 전체의 유동성 위험을 야기함으

1) Ferguson, Roger and David Laster, "Hedge Funds and Systemic Risk", in Banque de France (2006)

로써 시스템 리스크를 증가시킬 가능성이 지적되었다. 가령 Boyson et al. (2010) 및 Sadka(2010)는 헤지펀드의 유동성 위험이 금융시장 전반적인 전염효과를 유발함으로써 시스템 리스크를 악화시키는 작용을 했음을 보고하였다. 2008년 금융위기 이후 이러한 헤지펀드의 문제점이 보다 심각하게 인식된 결과, 최근 헤지펀드에 대한 규제 추세는 투자자 보호보다는 시스템 리스크에 대한 영향을 최소화하는 데 보다 초점이 맞추어져 진행되고 있는 상황이다.

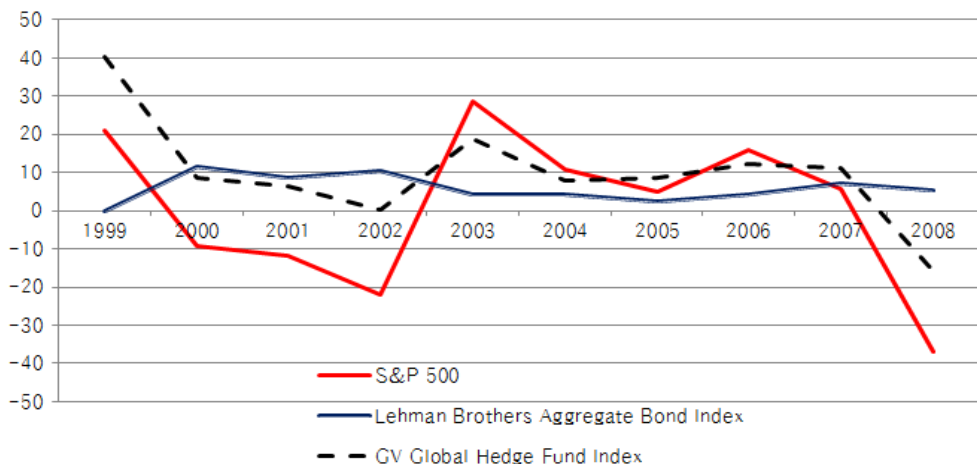
2. 주요 글로벌 사건과 헤지펀드 위험조정수익률

<그림 6>에서 보듯이 글로벌 헤지펀드 산업의 2008년 -15.7% 손실은 사상 최저수익률이었다. 2008년 single manager hedge fund의 약 75%가 손실을 기록한 것으로 나타났다. 그러나 이는 같은 기간 -38% 손실을 기록한 시장수익률 (S&P 500 지수)보다는 훨씬 양호한 것이었다.

<그림 6>

헤지펀드 수익률 추이

(단위 : %, 연평균 수익률)



또한 <표 2>에서 보듯이 1990년대 이후 글로벌 금융시장은 걸프전에서부터 엔론회계부정사건에 이르기까지 다양한 사건에 노출되어 왔으며, 이러한 사건은 금융시장에 부정적인 영향을 미쳤다. 그러나 LTCM을 파산으로 몰고

간 러시아 채무지불유예를 제외하면 글로벌 헤지펀드는 S&P 500를 기준으로 한 시장지수보다 우월한 성과를 보인 것으로 나타나 훨씬 안정적인 수익을 거둔 것으로 나타났다. 즉, 다른 대부분의 글로벌 사건에 대해 헤지펀드 업계는 별다른 영향을 받지 않은 것으로 보인다.

또한 Tremont Hedge Fund Index의 1994년 1월~2006년 3월 자료를 기준으로 한 연평균 수익률은 헤지펀드의 경우 10.95%, S&P 500 지수의 경우 10.67%로 비슷하게 나타났지만 연평균 표준편차를 감안한 위험조정수익률(Sharpe ratio)은 헤지펀드가 0.90%로 S&P 500의 위험조정수익률 0.46%를 크게 증가하는 것으로 나타나 역사적으로 헤지펀드의 수익률이 양호함을 입증하고 있다.

〈표 2〉 글로벌 사건과 헤지펀드 수익률

(단위 : %)

Event	Period	HFRI FoFs	S&P 500
걸프전	8-10/1990	6.2	-13.8
미국 이자율 인상	1-3/1994	-3.3	-3.8
아시아금융위기	8-10/1997	1	-3.8
러시아채무지불유예	8-10/1998	-11.6	-1.6
NASDAQ IT주 폭락	9-11/2000	-3.7	-13.1
9.11사태	7-9/2001	-1.8	-14.7
Enron회계부정	5-7/2002	-1.6	-15

3. 군집행동

헤지펀드가 초과수익을 얻기 위해 기대수익률이 큰 시장에 투자를 늘리는 과정에서 다수의 헤지펀드가 신흥시장, 원자재 등 동일한 시장에 투자하거나 유사한 투자전략을 구사하는 군집행동이 심화되고 있으며 이는 헤지펀드들의 시장이탈이 동시에 발생할 가능성을 높인다. 헤지펀드의 군집행동은 시장위축기에 유동성 제약으로 인해 투자전략의 유연성이 떨어지거나 수익률 악화에 따른 유동성 보전을 위해 대규모 투매를 단행하는 데서 주로 발생하는데, 실증분석에서도 헤지펀드별 투자전략이 상호 유사해지면서 군집행동이 나타나고 있어 투자전략별 월별 수익률의 상관계수의 중앙값이 1에 접근하고 왜

도는 0에서 멀어지는 현상이 나타나기도 한다. 글로벌 헤지펀드에 대한 규제
의 일환으로 헤지펀드 운용자의 보고의무가 강화되면서 거래비밀성의 확보가
어려워지면 이러한 경향이 강화될 가능성도 있다. 또한 헤지펀드 운용자산의
소수 펀드 집중화가 진행되는 것도 이러한 우려를 뒷받침하고 있다. <표 3>
에서 보듯이 2008년 운용자산 기준으로 10억 달러 이상을 운용중인 헤지펀
드는 글로벌 헤지펀드의 3%에 불과한 반면 2억 달러 이하를 운용중인 헤지
펀드가 전체 헤지펀드의 85%에 달해 헤지펀드 운용자산의 소수펀드 집중화
현상을 보여주고 있다. 이러한 추세는 최근에도 이어져 상위 100개 글로벌
헤지펀드의 전체 헤지펀드 운용자산 대비 비중은 2003년 54%에서 2010년
75%로 증가하였다.

〈표 3〉 글로벌 헤지펀드 운용자산규모별 분포

(단위 : %)

\$ million	% share		
	2003	2007	2008
> 1000	2	4	3
501 to 1000	2	5	3
201 to 500	10	14	9
101 to 200	13	13	12
51 to 100	13	16	15
21 to 50	21	20	23
< 20	39	28	35

〈표 4〉 글로벌 헤지펀드 운용자산 규모

(단위 : 십억 달러, 2010년 말 기준)

Bridgewater Associates	60
JP Morgan Asset Management	41
Man Group(GLG Partners 인수)	40
Brevan Horward Asset Management	32
Paulson & Co	32
Highbridge Capital Management	27
Soros Fund Management	27
Och-Ziff Capital Management	26
Blue Crest Capital Management	25
Cerberus Capital Management	24

<표 4>는 2010년 현재 운용자산 기준 글로벌 10대 헤지펀드를 보여주고 있는데, Bridgewater Associates의 운용자산 규모가 600억 달러를 넘는 등 소수의 초대형 헤지펀드가 출현하고 있음을 보여주고 있다. 운용자산의 소수 펀드 집중화는 군집행동에 의한 유동성위험 및 시장위험 증가와 시스템 리스크 증가의 개연성을 가지고 있는 만큼 추이에 관심을 기울여야 할 사안이라고 생각된다.

4. 운영위험

운영위험은 인력, 과정, 기술 또는 외부적 사건과 관련된 문제에 의해서 발생된 손실로 정의될 수 있는데, 여기에는 내부적인 통제 및 회계 시스템의 실패 위험, 컴플라이언스 및 내부감사 시스템의 실패, 직원의 사기행위 및 위법행위 감시체계의 실패 등이 포함된다. 헤지펀드의 운영위험이 뮤추얼펀드보다 크다고 평가되는 것은 헤지펀드의 비규제적인 특성 때문이기도 하다. 상대적으로 규제가 미비한 헤지펀드의 경우 헤지펀드별로 신인도의 차별성이 크기 때문에, 개별 헤지펀드를 선택함에 있어서 운영위험을 어떻게 배제할 것인가가 투자의 성패를 가늠하는 가장 중요한 요인이다.

그러나 비규제적인 성격 이외에도 헤지펀드의 운영위험이 큰 또 하나의 이유는 헤지펀드의 운용전략 자체 때문이다. 헤지펀드의 운용전략이 매도포지션 등의 다양하고도 복잡한 거래를 수반하기 때문에, 이러한 거래의 성과를 정확하게 측정하기 어려운 경우가 발생한다. 그래서 프라임 브로커 및 여타 관련기관이 존재함에도 불구하고, 헤지펀드가 순자산가치를 과대평가하거나 과다한 성과보수를 취득하는 사례가 상대적으로 많이 발견되고 있다(Bollen and Pool(2009) 및 Cassar and Gerakos(2011) 참조). 이러한 헤지펀드의 가치평가 및 성과측정의 어려움 때문에 헤지펀드가 의도적으로 운용보고를 왜곡하거나 사기 행위를 할 가능성도 훨씬 커지며, 이를 방지하기 위한 헤지펀드의 규제 필요성 제기되는 것이다.

Ⅲ. 우리나라의 헤지펀드 도입 방안

1990년대 들어 헤지펀드가 급성장하여 주요 선진금융시장에서 유동성 공급원으로서의 역할을 수행하는 등의 결실을 누리는 동안 우리나라는 글로벌 헤지펀드 산업에서 소외되어 왔다. 외환위기 이후 우리나라 기업·금융의 구조조정 과정에서 외국의 헤지펀드가 높은 수익률을 시현한 것을 계기로 2004년 간접투자자산운용업법에 자금력이 부족한 매수기업이 매수대상 기업의 자산과 수익력을 담보로 금융회사로부터 자금을 차입해 인수합병을 하는 LBO(leveraged buy-out)를 목적으로 하는 사모펀드(Private Equity Fund)를 제도화한 것이 대체투자기구와 관련한 국내 자산운용산업에서의 긍정적인 변화였다. 2008년 국제금융위기를 겪으면서 일각에서는 헤지펀드를 허용하지 않은 것이 오히려 긍정적이었다는 주장도 있으나 금융시장이 지속적으로 세계화 되어가는 상황에서 헤지펀드의 부작용을 우려해 이를 우리나라 금융시스템에 수용하지 않는 것은 헤지펀드가 유발하는 금융시장에서의 다양한 긍정적인 효과를 간과하는 견해라고 생각된다.

글로벌 헤지펀드 산업이 투자회사법 및 증권관련법의 규제를 받지 않으면서 유연한 투자전략을 구사하여 고수익을 거둘 수 있었다. 이는 헤지펀드가 관련 법규에 근거하여 만들어진 투자기구가 아니라 통상적인 집합투자기구에 부과되는 규제로부터 자유로운 대체투자기구로서 시장에 생겨났기 때문이다. 이에 비해 우리나라의 사모펀드는 공모펀드 관련 규제를 일부 완화하면서 법규에 근거하여 도입된 투자기구이며, 따라서 헤지펀드의 운용에 따른 다양한 제약이 따른다. 2011년 9월의 자본시장통합법 시행령 개정으로 일부 규제가 완화되기는 하였지만 사모펀드를 규제하는 방법에 있어 글로벌 헤지펀드 산업에 비해 많은 운용상 규제와 진입장벽이 존재하고 있다. 즉, 헤지펀드 산업의 선진국에서는 이미 규제 이전의 금융시장을 배경으로 급격히 성장한 헤지펀드 산업에 대해 금융시장 안정을 위한 규제조치가 법제화되어 가고 있는 반면, 우리나라의 경우에는 자생적인 헤지펀드가 설립되어 운용되지 않는 상황에서 법적·규제적 틀에 맞춘 헤지펀드를 도입해야 하는 상황이다. 과거 헤지펀드의 실패원인을 교훈 삼아 시장과 감독당국이 제도의 안정성을 유지하고 시장의 신뢰를 확보할 수 있도록 사모펀드 관련규제를 단계적으로 완화해 나가야 할 필요성은 있으나, 금융시장에 존재하는 다양한 위험을 이해하

고 통제하면서 이를 잘 이용하여 효율적인 곳에 유동성을 공급하는 헤지펀드의 긍정적인 역할과 금융시장에 리스크 스펙트럼(risk spectrum)을 완비함으로써 다양한 투자기회를 제공하는 것 또한 필요한 상황이다.

이 장에서는 우리나라의 자본시장통합법에서 헤지펀드의 설립, 등록, 판매와 운용상 부과되는 규제 등을 살펴보고, 글로벌 헤지펀드 산업과 비교·분석함으로써 헤지펀드 산업의 활성화하고 투자자를 보호함과 동시에 금융시장에 미칠 긍정적인 효과를 극대화하고 위험을 적절히 통제할 수 있는 방안을 연구하고자 한다.

1. 적격투자자 대상 사모펀드 가입제한

일반적으로 헤지펀드는 고액자산가(HNWI; High Net Worth Individual) 또는 기관투자자를 대상으로 하고 있기 때문에 최소투자금액이 높게 설정되어 있는데, 일부 국가에서 보다 폭넓은 개인투자자의 투자 유치를 위해 최소투자금액을 비교적 낮게 설정한 헤지펀드의 판매가 증가하였다. 미국·EU 등 선진국은 최소투자금액 제한 등을 기준으로 위험감수능력이 있는 투자자에 대해 사모펀드 투자를 허용해 왔다. <표 5>에서 보듯이, 미국의 경우 전문투자자와 적격투자자는 국가 및 외국 정부, 은행 등 금융회사 및 이에 준하는 외국 금융회사와 법률에 따라 설립된 기금 및 그 기금을 관리·운용하는 법인, 법률에 따라 공제사업을 경영하는 법인, 지방자치단체 및 이에 준하는 외국인, 그리고 금융위원회가 정하여 고시하는 국제기구 등으로 정의된다. 이에 더하여 배우자를 포함하여 100만 달러를 초과하여 투자하거나 최근 2년간 소득이 연간 20만 달러를 초과하는 개인(전문투자자)과 500만 달러 이상 투자 잔고를 가진 개인과 기업(적격투자자)에 대하여 사모펀드 투자를 허용하고 있다. 헤지펀드가 규제를 받지 않고 운용될 수 있었던 것은 헤지펀드 투자자가 스스로의 이익을 방어할 수 있을 만한 능력이 있는 전문투자자(sophisticated investor)라는 데 있으며, 투자자격의 획득 기준을 최소금액으로 정하고 있다. 이러한 사모펀드 가입 제한 규제는 미국과 EU뿐만 아니라 홍콩, 싱가포르 등 헤지펀드 산업이 활성화되어 있는 국가들의 공통된 특징이라고 할 수 있다.

〈표 5〉

각 국의 헤지펀드 가입제한 규제

미국	• 전문투자자와 적격투자자의 사모펀드 투자 허용 ① 전문투자자(credited investors) : 은행, 등록된 브로커 또는 딜러, 보험 회사, 투자회사, 배우자를 포함하여 100만 달러를 초과하여 투자하거나 최근 2년간 소득이 (연간)20만 달러를 초과하는 개인 등 100명 미만의 투자자(전문투자자 65명 이상)로 구성된 사모펀드는 투자회사의 정의에서 배제됨. ② 적격투자자(qualified purchaser) : 500만 달러 이상 투자 잔고를 가진 개인과 기업, 2,500만 달러 이상 투자 잔고를 가진 기관투자자 등 ※100명 이상 투자자에게 판매되는 경우라도 발행 증권이 적격투자자에 의해서만 소유되는 사모펀드는 투자회사의 정의에서 배제됨.
EU	• 사모펀드 가입자격에 대한 EU 공통제한 규정은 없으며, 국가별로 최소투자금액 제한*을 설정하기도 함. ※이탈리아, 아일랜드, 스페인 등 : 개인은 최소 50만 유로 이상 투자 요구 ※스웨덴, 스위스, 룩셈부르크 : 별도의 사모펀드 가입제한 없음.
홍콩	• 최소투자금액 제한 : 단일 사모펀드의 경우 5만 달러, 간접적으로 (Fund of Fund) 사모펀드에 참여하는 경우 1만 달러 이상 투자
싱가포르	• 최소투자금액 제한 : 단일 사모펀드의 경우 10만 싱가포르달러, 간접적으로 사모펀드에 참여하는 경우 2만 싱가포르달러 이상 투자

이에 비해 <표 6>에 제시된 우리나라의 자본시장통합법상 사모펀드는 투자자 모집에 있어서 사모방식(49인 이하를 대상으로 취득 권유)을 취하고 있으나, 가입자격은 펀드 종류별로 상이하여 사모전문투자회사(PEF)에 대해서는 최소투자금액 제한에 따른 규제를 하고 있으나 개인에게는 투자금액에 관계없이 적격투자자대상 사모펀드에서의 투자를 제한해오다 2011년 9월 30일 개정안에서 적격투자자의 범위를 5억원 이상 투자하는 개인 및 위험관리 능력 등을 감안하여 금융위원회가 정하여 고시하는 전문투자자로 확대하여 개인투자자들도 헤지펀드에 투자할 수 있도록 하였다.

〈표 6〉

우리나라의 사모펀드 가입제한 규제

일반 사모펀드	• 가입자격 없음(누구나 투자 가능).
PEF	• 최소투자금액 제한 * 법인 : 20억원, 개인 : 10억원
적격투자자 대상 사모펀드	• 적격 투자자*에게 사모펀드 투자 허용 * 국가 및 외국정부, 은행(산은, 기은, 수은, 농·수협 포함), 보험 회사, 금융투자업자, 예보, 자산관리공사, 주택금융공사, 정책금융공사, 협회, 예탁원, 거래소, 감독원, 신·기보, 연기금 등

랩어카운트 등 자율적이고 창의적인 자산운용에 대한 시장 수요는 점증하고 있으나, 고위험·고수익 사모펀드에 대한 개인의 가입이 제한되어 있어 맞춤형 금융투자상품 공급에 한계로 작용하여 왔다. 따라서, 최소투자금액 제한 적격투자자로 구성된 사모펀드에 대해 개인투자자의 투자를 허용한 것은 초기 헤지펀드 시장을 조성하면서 투자자 보호를 하기 위한 목적을 위한 것으로 생각할 수 있다. 그러나 개인투자자에게 적격투자자의 자격을 부여하는 기준이 투자금액 기준이 되어야 할 것인지 아니면 자산 및 연간 소득액 기준이 되어야 할 것인지에 대한 논의가 필요할 것으로 보인다.

또한, 헤지펀드의 투자자 제한은 이들 투자자들이 자기책임원칙에 기초하여 헤지펀드에 투자하는 것을 전제로 하고 있다. 그러나 헤지펀드가 활성화된 대부분의 나라들은 투자자보호 차원에서 헤지펀드에 대한 정보제공 및 공시의무를 부과하고 있다. 따라서 투자자 보호를 위하여 헤지펀드에 대한 투자를 적격투자자로 제한하는 것은 소기의 목적을 달성하기에 충분하지 않은 것으로 보인다. 즉, 현행 시행령에서 헤지펀드 운용자의 진입 요건상 뮤추얼펀드를 운용하는 자산운용사가 헤지펀드를 운용할 수 있도록 되어 있는데, 헤지펀드에만 성과보수가 허용되는 점을 감안한다면, 자산운용상 이해상충의 문제가 발생하였을 때, 자산운용사의 입장에서 헤지펀드에 유리하게 자산운용을 할 유인이 존재하며, 이러한 이해상충의 문제가 보완되어야 적격투자자만이 헤지펀드에의 가입을 허용함으로써 투자자를 보호한다는 본래의 규제 및 입법 취지를 달성할 수 있다.

2. 적격투자자 대상 사모펀드의 자산운용규제

개정 전 자본시장통합법은 적격투자자 대상 사모펀드의 경우, 구조조정 기업에 펀드자산의 50% 이상을 투자해야 하는 운용제한을 두고 있었으며, 이로 인해 운용사의 자율적·창의적인 자산운용이 어렵고 다양한 대체투자 수요에 부응한 맞춤형 상품 공급에 한계를 가지고 있었다. 이처럼 엄격한 운용제한은 우리나라에서 적격투자자 대상 사모펀드 설립을 실질적으로 불가능하게 만들었다. 그러나 자산운용의 자율성은 사모펀드 투자전략의 핵심적 요소인 만큼 투자대상 제한 규제는 완화할 필요가 있었고, 이에 자본시장통합법 개정안은 증권 및 파생상품, 실물 등에 자유롭게 투자하여 자산을 효율적으로 운용할 수 있도록 기업구조조정에 대한 집합투자재산의 50% 이상 투자의

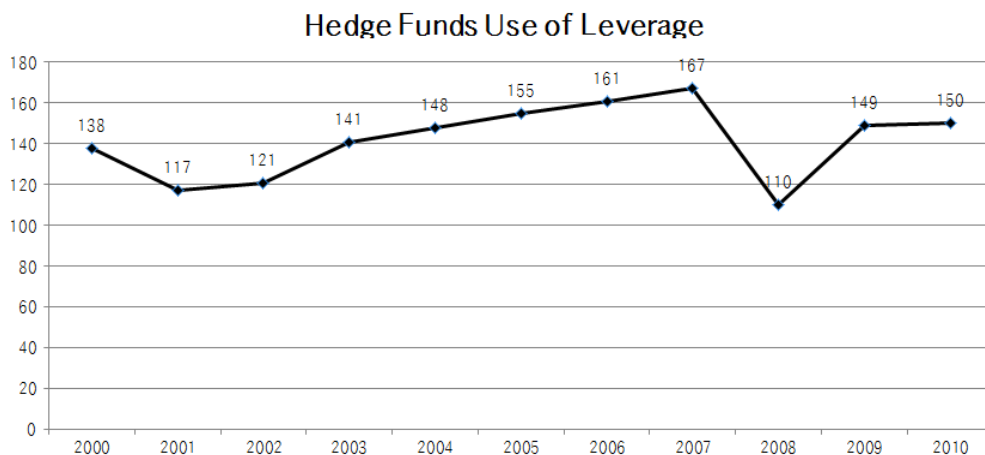
무조항을 폐지하였다. 또한 레버리지 및 공매도 등 다양한 금융기법을 사용할 수 있도록 자본시장법상 허용되는 한도까지 관련 규제를 완화하였다. 즉 적격투자자대상 사모집합투자기구가 집합투자재산 운용과 관련하여 집합투자기구의 계산으로 금전을 차입하는 경우 총액은 차입 당시 집합투자재산 총액의 400%(개정 전 300%) 이내로 하도록 개정되었다. 또한 적격투자자대상 사모집합투자기구가 파생상품의 매매에 따른 위험평가액이 집합투자기구의 자산총액에서 부채총액을 뺀 가액의 400%(개정 전 100%)를 초과하여 투자하지 못하도록 개정함으로써 현재 사모집합투자기구와 동일하게 규제하도록 되었다.

헤지펀드가 사용하는 전략을 Equity Hedge, Corporate Restructuring, Convergence Trading, Global Macro 등으로 대별할 때, 레버리지 사용과 파생상품거래한도에 대한 현행 규제안은 글로벌 금융시장에서 운용 중인 헤지펀드의 국내 진출에 커다란 장애요인이 될 뿐만 아니라, 이러한 전략을 구사하는 국내 헤지펀드의 설립을 상당히 어렵게 할 것으로 생각된다. 대부분의 헤지펀드들은 작은 크기의 수익기회를 이용하여 투자자가 원하는 수준의 목표수익률을 만들어 내기 위해 레버리지를 사용하는데, 특히 Convergence Trading 전략들에서는 mis-pricing이 아주 작기 때문에 높은 레버리지를 쓰는 것이 일반화되어 있다. Fixed Income Arbitrage 전략을 구사하는 헤지펀드들은 20~30배 수준의 레버리지를 사용하는 것이 일반적이고, Convertible Arbitrage 전략의 헤지펀드들은 2~10배 수준의 레버리지를 사용하는데, 현행 400% 레버리지 허용은 이러한 전략들이 우리나라 헤지펀드에서 사용될 수 없도록 할 것이기 때문이다.

<그림 7>에서 보듯이 글로벌 헤지펀드의 레버리지 사용은 2000년 이후 110%~170% 사이에서 움직여 왔다. 2008년 금융위기 이후 110% 수준까지 하락하였다가 2010년 150%를 회복하여 금융위기 이전 수준에 근접하였으나 200%를 넘는 과도한 레버리지를 사용한 때는 없는 것으로 보인다. 헤지펀드 전략 중에서 비교적 낮은 수준의 레버리지를 쓰는 Corporate Restructuring 전략은 1~2배 수준의 레버리지를 쓰며, Long-Short Equity 전략은 1~2배, Equity Market Neutral 전략은 1~5배 수준의 레버리지를 사용한다.

〈그림 7〉 글로벌 헤지펀드의 레버리지 사용비율

(단위: %)



자료 : Financial Services Authority(2011)

따라서 레버리지와 파생상품거래한도 제한은 Convergence Trading 전략이나 Global Macro 전략에 대해 운용제한을 가하는 반면, Equity Hedge 전략이나 Corporate Restructuring 전략에 대해서는 실효성이 없는 제약이 될 것으로 보인다. 글로벌 헤지펀드 산업에서 보듯이 프라임 브로커에 의한 간접적 규제로도 소기의 목적을 달성할 수 있을 것으로 생각된다. <표 7>에서 보듯이 주요국의 경우 사모펀드에 대해 차입 및 파생상품거래한도를 설정하고 있지 않다. 이는 주로 사모펀드에 증권 및 자금을 대여하는 프라임 브로커가 사모펀드별로 레버리지 한도를 설정·운용하는 방식을 취하고 있기 때문이다.

유럽에서는 정통 헤지펀드는 아니지만 차입투자나 공모도 등 헤지펀드의 전략을 일부 사용해 공모형으로 운용되면서 유럽의 금융투자기준에 맞춰 일

〈표 7〉 글로벌 헤지펀드의 레버리지 관련 규제

미국	· 투자회사법상 등록이 면제되는 사모펀드는 레버리지 제한 없음. * 다만, 공모펀드는 펀드자산의 5% 이내에서 차입 가능
EU	· 레버리지 제한 없음. * 다만, 공모펀드는 펀드자산의 10% 이내에서 차입 가능
기타	· 홍콩, 싱가포르, 일본 등도 제한 없음.

반펀드와 동일한 규제를 받는 펀드들이 있다. 이처럼 헤지펀드 전략을 사용하는 공모펀드들은 파생금융상품을 위험헤지 목적으로만 사용할 수 있었던 제한을 풀고, 적절한 위험 스프레드를 유지하면서 전략을 투자자에게 적절하게 공개하는 경우 파생금융상품을 투자목적으로도 사용할 수 있도록 하고 있다. 이처럼 글로벌 헤지펀드 산업은 헤지펀드의 운용에 대한 일반적인 규제는 거의 없으나, 헤지펀드 매니저에 대하여서는 공모펀드와 유사한 규제를 하고 있다. 즉, 펀드 매니저의 자격 요건과 내부 통제 시스템 등 제반사항에 관한 심사를 할 수 있다. 미국의 경우 일부의 헤지펀드 매니저만이 SEC에 등록한 것에 반하여, 영국에서는 모든 헤지펀드 매니저들이 투자 매니저로서 FSA의 승인을 받아야 한다. 이때 운영기구에 속하거나 투자 재량권을 행사하는 구성원의 적합성에 대하여 FSA가 심사하는데, 여기에는 과거의 법 위반, 부정적 금융 기록, 전과, 사업의 실패 사례 등에 대한 검토가 포함된다. 요컨대, 미국·영국 등에서의 헤지펀드에 대한 규제는 펀드 운용의 적합성에 대한 감독에 중점을 두고 있다.

3. 펀드 운용자 진입규제

개정 전 자본시장통합법은 일반 사모펀드와 적격투자자 대상 사모펀드 운용은 공모펀드와 동일한 수준의 인가를 받은 자산운용사만 가능하도록 한 반면, 사모전문투자회사(PEF)의 경우 인가 여부와 상관없이 누구나 운용할 수 있어 운용자 진입규제의 일관성·합리성이 결여되어 있었다. 즉, 사모전문투자회사는 헤지펀드 중에서 Corporate Restructuring 전략을 구사하는 헤지펀드 유사한 자산운용전략을 가지고 있으나 운용자 진입에 별다른 규제를 받지 않아 상대적으로 진입장벽이 높은 헤지펀드(적격투자자대상 사모펀드)의 법적 형태를 갖출 이유가 없다.

개정된 자본시장통합법은 다양한 투자대상에 자유롭게 투자할 수 있는 헤지펀드의 특성에 따라 별도의 운용 제한을 받지 않는 ‘혼합자산 펀드’로 별도의 헤지펀드 운용업 인가 단위를 신설하였다. 최저자기자본 요건으로 인력 및 소요 비용과 자산운용업의 최저자기자본 요건을 고려하여 60억 원으로 설정하였다. 또한 자기자본, 운용경험(track record), 전문 인력 등을 갖춘 자산운용회사, 증권회사, 투자자문회사에 한하여 헤지펀드 운용업 인가를 결정하는데 이에 대한 구체적인 기준 등은 <금융투자업규정>을 통하여 명시하였

다. 운용사의 자격요건을 업계의 요구보다 비교적 높게 설정하여 헤지펀드가 안전하게 국내에 정착될 수 있도록 강한 진입규제를 마련하였다.

글로벌 헤지펀드 산업을 보면 금융위기 이후 주요국은 사모펀드 운용자에게 인가·등록제를 실시하는 등 감독을 강화하는 추세에 있다. 미국의 경우에도 금융당국의 직접적인 규제 대상에서 제외되어 있었던 헤지펀드를 2010년 도드-프랭크법(Dodd-Frank Act) 제정을 통하여 등록대상으로 편입하고 보고의무 및 감독을 강화하고 있다.

<표 8>에서 보듯이 인가 혹은 등록 요건 강화와 더불어 중요한 것은 운용자산을 기준으로 일정 규모 이상의 사모펀드에 대해서는 업력 등 운용자요건을 별도로 정하는 것이 자본금 요건보다 중요하다고 생각되는 만큼 이에 대한 고려가 필요하다고 본다. 즉, 뮤추얼펀드를 운용하는 자산운용사에 대하

〈표 8〉 각 국의 헤지펀드 투자자문업자 진입관련 규제

미국	· 사모펀드 운용자산이 1.5억 달러 이상인 펀드운용자(투자자문업자)는 SEC에 등록할 의무(Dodd-Frank Act) * 펀드운용자의 자본금 등 자격요건은 별도로 없음. ** 다만, 벤처캐피탈펀드 운용자, 외국 투자자문업자는 등록 면제
EU	· 자본요건*을 바탕으로 운용자 인가제를 실시하되, 인력 요건**은 각국별로 상이하게 규정 * 자본요건 - 펀드운용자가 자체 사모펀드 운용시 : 30만 유로 - 펀드운용자가 위탁 사모펀드 운용시(최대 1천만 유로) : 12.5만 유로 + (0.02% X 당해 운용자가 운용하는 총 펀드자산중 250만 유로를 초과하는 부분) ** 인력요건 - 프랑스, 독일, 스위스 : 사모펀드 운용 경력 등 전문성 요구 - 이탈리아, 아일랜드, 스페인 : 별도 인력요건 없음.
홍콩	· 인가제를 실시하되, 펀드별로 운용경력 등 일정요건 요구 * 단일 사모펀드 : 5년 이상 사모펀드 운용 경력, 운용자산 1억 달러 이상 등 ** 간접 사모펀드(Fund of fund) : 단일 사모펀드 요건에 간접 사모펀드 운용경력(2년) 추가
싱가포르	· 인가제를 실시하되, 펀드별로 운용경력 등 일정요건 요구 * 단일 사모펀드 : 5년이상 사모펀드 운용 경력 등 ** 간접 사모펀드(Fund of fund) : 단일 사모펀드 요건에 운용자산 1억 달러 이상, 간접 사모펀드 운용경력(3년) 추가

여 헤지펀드를 운용할 수 있도록 함으로써 이해상충에 대한 행위규제 보완의 필요성이 대두되었다. 운용하는 펀드간의 인위적인 자산가치 이전이 발생할 가능성은 뮤추얼펀드 사이에서 보다는 헤지펀드와 뮤추얼펀드간의 경우가 훨씬 높다. 어떤 주식 종목을 특정 뮤추얼펀드에서 매도할 때, 매도로 인한 가격하락은 동일 종목을 보유한 여타 펀드의 운용성과에도 불리한 영향을 미친다. 그러나 뮤추얼펀드의 동일한 매도는 해당 종목을 공매도한 헤지펀드의 운용성과를 상승시키는 작용을 하게 될 것이다. 헤지펀드에만 성과보수가 존재한다는 점을 감안한다면, 자산운용사가 헤지펀드에 유리하게 자산운용을 할 유인이 존재한다고 할 수 있다. Cici et al.(2010)은 뮤추얼펀드의 성과가 헤지펀드의 성과로 이전될 가능성을 지적하였다. 물론 이해상충을 부인한 Nohel et al.(2010)의 연구결과도 존재하지만, 우리나라처럼 인가조건을 갖춘 자산운용사가 이미 뮤추얼펀드를 운용하는 상황에서 이해상충의 문제가 존재할 가능성이 있으며, 이에 대한 보완적인 규제 장치가 필요하다고 생각한다.

4. 적격투자자 대상 사모집합투자기구 운용자의 보고의무 강화

2008년 금융위기 이전부터 헤지펀드 운용의 투명성을 제고하기 위하여 정보공개를 규제의 한 축으로 삼고 있는데, 이를 위해 수수료의 구체적인 산정 방법, 환매정책, 가치 평가의 절차, 투자전략, 펀드의 감사 결과, 최대 레버리지 한도 및 레버리지 사용, 운용 상황 등을 포함하는 관련 정보를 투자자 및 감독기관에 제공하며, 헤지펀드 운용사의 보상 규정 강화, 무차입 공매도 금지 등을 통해 금융시스템의 안정성을 확보하도록 하고 있다.

영국의 FSA가 제안한 2006년 3월 통합보고서 제출에 관한 규제(integrated reporting requirement, 이하, “IRR”)에 의하면 금융회사를 그 활동 내용을 기준으로 분류하여 보고의무를 세분함으로써 전체적으로 통일성을 가지면서도 구체적 활동 내용에 따라 조금씩 다른 보고서 제출의무를 부과하고 있다. IRR은 금융회사를 그 활동에 수반되는 위험에 기초하여 분류한 다음 그 위험에 비례하여 규제함으로써 금융회사 활동의 효율성과 능력을 제고하는 것을 그 목표로 하고 있다. 금융회사 중에서도 특별히 투자회사에 대한 보고의무를 강화하고 있는데, 영업에 수반하여 발생하는 위험을 어떻게 수량화할 것인지에 관한 기준을 제시하고 있다. 투자회사가 제출하여야 하는 재무관련 자료는 자본적정성, 파생금융상품계약서(대차대조표에 포함), 신용리스크, 시

장리스크, 운영리스크에 관한 자료를 포함하고 있다. 헤지펀드 매니저는 2008년부터 이 강화된 기준에 기초한 보고서를 제출하고 있다. FSA는 향후의 규제 방향으로서 헤지펀드가 금융시장의 시스템에 유발하는 위험과 펀드의 실패가 어떻게 시장의 안정성에 영향을 미치는지 관심을 가지고 있다. 이 위험은 헤지펀드의 거래 상대방과 프라임 브로커를 통하여 전이되기 때문에 거래현황을 파악하는 것이 중요하고, 발생한 위험은 레버리지의 사용 정도에 따라 확산 정도가 결정되므로 이를 정확히 파악할 필요가 있다.

헤지펀드에 대한 직·간접적인 규제는 2008년 금융위기 이후 본격화 되었다. 2009년 4월 G20 정상회의에서 국제금융안정에 중요한 모든 금융회사들에 대한 감독을 강화하기로 합의하였고 후속 조치로 G20와 European Commission 회원국들은 Financial Stability Forum을 대체한 Financial Stability Board에 의한 헤지펀드 규제 논의를 진행하고 있다. EU Commission은 Directive on Alternative Investment Fund Managers(AIFMD)에 EU 차원의 헤지펀드 규제안을 마련하여 2013년부터 시행할 예정인데, 이 규제안이 시행될 경우 유럽에 주소를 둔 헤지펀드의 1/3(AUM 기준 90%)이 규제를 받게 된다.

우리나라도 적격투자자대상 사모집합투자기구 운영의 자율성 확대에 따른 위험을 효과적으로 관리할 필요에 따라 세부적인 보고 사항 등을 자본시장통합법 개정안에서 구체화 하였다. 적격투자자대상 사모집합투자기구의 금융위원회 보고 사항은 다음과 같이 규정되어 있다.

- 파생상품거래 제한 한도, 채무보증액 및 담보목적물 가액의 제한 한도 및 금전차입 한도를 초과한 경우(한도를 초과하게 된 사유와 처리방안 포함)
 - 집합투자업자, 투자운용인력, 신탁업자 및 전담중개업무를 제공하는 자가 변경된 경우
 - 부실자산이 발생한 경우
 - 기준가격 산정오류 및 그 변경이 있는 경우(기준가격 산정오류의 발생원인 및 그 변경내용 포함)
 - 환매연기 또는 환매재개의 결정이 있는 경우(환매연기 또는 환매재개의 사유 포함)
 - 주된 투자운용전략이 변경된 경우
- 또한 적격투자자대상 사모집합투자기구별로 금융위원회가 정한 서식 및 절

차에 따라 다음 사항을 분기마다 보고하여야 한다.

- 금전차입 및 파생상품 매매 현황
- 채무보증 또는 담보제공 현황
- 주된 운용전략 및 투자대상자산의 종류
- 투자에 따른 위험관리에 관한 사항

5. 적격투자자 대상 사모펀드의 설립·등록·판매에 대한 규제

유럽의 대체투자 펀드매니저에 관한 지침(Alternative Investment Fund Managers Directive, 이하 AIFMD)과 관련된 주요 쟁점사항들에 대한 합의가 상당 부분 이루어진 가운데, Level 1 Directive가 채택됨에 따라 이르면 AIFMD는 2013년부터 시행될 수 있을 것으로 예상된다. 이는 2009년 EC(European Commission)에서 제안된 안건들 중 주요 쟁점사항인 EU(European Union)지역의 역외 운용펀드 조항에 대한 합의가 2010년 말 이루어진 데 따른 것이다. 즉, 기존 안에는 EU 역내에 기반을 두지 않은 펀드들의 EU내 상품판매를 금지하고 있어 영국과 아일랜드가 반대해 왔으나, 이 규정이 상당히 완화되면서 합의가 도출되었다. 역외 헤지펀드는 유럽증권규제당국인 ESMA(European Securities and Markets Authority, 이하 ESMA)에 등록하고 EU 내에서 투자자를 유치할 수 있게 되었다.

유럽의회안과 유럽이사회안의 대표적인 차이는 Non-EU 국가에 소재한 헤지펀드의 역내 접근 허용방식과 관련한 ‘Third Country Issue’이다. 유럽의 회안의 경우, 일정한 EU 규제요건에 부합하면 ‘Passport’를 부여, 27개 EU 국가에서 자유롭게 펀드를 판매하기 위해 모든 회원국의 시장에 접근이 가능하여, Non-EU 국가가 EU와 동일한 수준의 규제를 갖지 못할 경우 이러한 국가에 소재한 펀드에 유럽 투자자가 투자를 위하여 자금을 송금하는 것을 금지하고 있다. 반면, 유럽이사회안은 헤지펀드의 자국 시장에서의 접근 권한을 개별 국가가 결정토록 하고 있다. 유럽연합집행위원회는 개별 헤지펀드로 하여금 ‘Passport’ 방식, 혹은 각 개별 국가 등록 방식 중 하나를 선택하도록 하는 중재안을 제시하고 있다. 유럽의 규제는 유럽투자자들로 하여금 Non-EU 지역에 투자할 수 있는 기회를 극도로 제한하며 이로 인해 포트폴리오 다변화를 통한 수익률 제고 기회를 심각하게 위협하게 될 것이라는 지적이 있다. 최근 유럽 최대 헤지펀드들인 Brevan Howard, BlueCrest 등은 이미 EU

규제를 피해 제네바 등의 지역으로 이동을 추진 중인 것으로 알려졌다.

차등규제와 관련하여 유럽연합집행위원회안은 차등기준을 자산규모, 레버리지 등으로 판단해 자산규모 1억 유로(레버리지 포함) 또는 5억 유로(레버리지 없음) 이하의 헤지펀드 운용사에 대한 규제를 면제하는 안을 제안하였다. 레버리지 사용에 관하여는 유럽집행위원회안은 최대 차입규모를 대체투자펀드 운용사가 결정하고 회원국 감독기관은 이들의 적정성을 모니터링하며, 유럽증권시장감독청(ESMA)이 필요하다고 판단할 경우 운용사의 차입한도를 조정할 권한을 가지도록 하고 있다. 그러나 유럽연합집행위원회안에서는 위원회가 특정 운용사의 최대 차입규모를 결정할 권한을 가지도록 규정하고 있다.

G20는 헤지펀드와 관련해 등록 의무화, 투자 관련 자료 공개, 헤지펀드 업계의 Best Practice 마련 등 규제 강화 공조에 합의하였다. 국제증권감독기구(IOSCO)는 2009년 6월 헤지펀드의 등록을 의무화 하였으며, 시스템위험 정보 제공 등을 포함한 규제원칙을 발표하였다. 또한, 최근에는 2011년 9월부터 세계 주요 감독기관이 헤지펀드로 하여금 통일된 자료를 제공하도록 요청할 것을 제안하였다. 이와 관련하여 IOSCO는 국별 헤지펀드 규제의 진전사항을 모니터링하고 기존의 규제원칙과 부합되는지를 검토하고 있으며, 2010년 4월 재무장관회의에서는 헤지펀드 규제와 관련해 지속적이고 공조된 접근법에 대해 합의 하였다. 또한 G20는 헤지펀드를 거래상대방으로 하는 금융회사들에게 효과적인 위험관리와 헤지펀드에 대한 모니터링 자료를 금융감독당국에 제공하기를 바라고 있으며, 바젤위원회는 이를 검토 중이다.

일정 규모 이상의 자산을 가진 헤지펀드에 대한 등록의무부과는 미국에서 2006년 일부 시행된 바 있고, 대형 헤지펀드의 경우 연기금 등 대형 고객들의 요구로 이미 자문회사 형태로 SEC에 등록하고 있음을 감안할 때, 현재 법제화 과정을 거치고 있는 미국의 규제는 강도가 낮은 것으로 보인다. 유럽의 경우 현재의 규제논의가 법제화될 경우 헤지펀드 산업에 미치는 영향이 상당히 클 것으로 보인다. 미국과 유럽 각 국의 헤지펀드에 대한 규제 강화로 인해 아시아 지역 헤지펀드 산업은 반사이익을 얻을 것으로 전망된다. 첫째, 역외펀드의 유럽 역내 접근 제한, 둘째, 무차입 공매도 금지 등 투자 제한, 셋째, 필요시 레버리지 한도 제한 등은 유럽 헤지펀드 산업 및 투자자금의 흐름 등에서 큰 변화를 가져올 가능성이 있는 조치로 보인다. 다만, 유럽의 규제는 2012년 발효를 목표로 해 그 전까지 어느 정도 규제안이 수정될

것인지 주목할 필요가 있다. 헤지펀드의 상당수가 케이만군도 등 역외지역에 주소를 두고 있는데, 이들 지역이 EU가 요구하는 규제환경에 맞지 않을 경우 유럽지역으로의 펀드판매 및 자금이동 등 접근이 곤란해 헤지펀드 주소지의 대규모 이동도 가능할 것으로 전망된다. 이와 관련해 AIMA(대체투자운용협회)는 EU 규정을 준수하지 않는 non-EU 펀드에 대한 투자 금지 조항 등 유럽의회의 헤지펀드 규제안이 시행된다면 세계 헤지펀드의 약 80%가 유럽투자자 자금에 받는데 어려움을 겪을 것이라고 추정하고 있다. 또한 유럽 헤지펀드 산업 중 80%가 영국에 집중되어 있어 동 규제가 시행된다면 영국 헤지펀드 산업에도 큰 타격을 줄 가능성도 상존하고 있다. 유럽 헤지펀드 자산규모는 2009년 말 기준 3,820억 달러로 전 세계 1.7조 달러의 약 23%를 차지하고 있다. 그러나 최근 Geithner 미 재무장관은 유럽의 규제가 해외 사모펀드, 벤처캐피탈펀드, 헤지펀드에 대해 차별하고 있다고 지적하는 등 미국 등 역외 국가로부터 보호주의라는 비판이 늘고 있어 어느 정도 규제 강도는 완화될 것으로 예상된다.

선진국의 헤지펀드 규제 강화에 따른 반사이익, 아시아 지역 국가 경제의 견조한 성장세, 아시아 국부펀드의 대체투자 증가 추세 등으로 인해 아시아 지역 헤지펀드 산업의 성장세가 두드러질 것으로 전망된다. EurekaHedge에 따르면 2009년 말 아시아 헤지펀드의 규모는 1,050억 달러로 추산되며 글로벌 헤지펀드 자산 1.7조 달러의 6~7% 수준을 차지하고 있다. 즉, 아시아 헤지펀드 산업은 아직 초기 단계이고 규모도 작아 새로운 규제에 대응할 수 있을 만큼의 규모에 이르지 못하였다. 아시아 헤지펀드들은 영국, 프랑스 등 유럽계 투자자들에 대한 의존도가 높아 유럽 투자자들에게로의 접근성이 중요한 상황에서 EU 등의 규제에 의해 유럽 투자자로부터 자금을 투자받을 수 없다면 미국이나 중동 등으로부터의 투자자금에 대한 의존도가 높아질 것으로 예상된다. 헤지펀드 산업 규제는 지역간 자유로운 자본 흐름으로부터 얻을 수 있는 이익을 제한, 직간접적으로 아시아 헤지펀드들에게도 부정적인 영향을 미칠 수도 있다. 한편, 이러한 시장상황에서 선진국의 헤지펀드 규제가 예상보다 강력할 경우 일차적으로 헤지펀드의 운용사나 헤지펀드의 근거지가 케이만군도 등 역외지역에서 홍콩, 싱가포르 등 아시아 지역으로 이동할 가능성이 있다. 또한, 아시아 지역 경제 및 기업의 높은 성장추세를 감안하면 향후 헤지펀드의 아시아 지역 투자도 더욱 확대될 것으로 전망된다. 이에 따라 헤지펀드의 아시아 진출이 점차 확대되고 있다. 홍콩의 경우 이미

규제 수준이 영국과 유사해 EU 규제 등으로 인한 영향이 상대적으로 적을 전망이나 싱가포르의 경우 헤지펀드 산업에 대한 규제가 다소 느슨한 편으로 다소 큰 영향을 받을 수 있을 전망이다. 싱가포르는 최근 대규모 헤지펀드의 경우 면허를 받게 하고, 중소 헤지펀드의 경우 최소한의 자본비중을 갖게 하는 등 규제안을 마련 중이나 여전히 여타 지역에 비해 규제 정도가 낮은 것으로 보인다. 현재 논의 중인 EU 규제가 시행된다고 해도 홍콩이 배제될 우려는 없으며 홍콩이 배제된다면 통과될 수 있는 나라는 거의 없다고 봐도 될 것이다. 뉴욕 Fortress Investment와 Soros Fund Management는 각각 싱가포르와 홍콩 진출을 추진 중이며, 영국의 Algebris Investments는 아시아 영업 확대를, 영국 Prana Capital은 싱가포르에 사무소 설립을 추진 중인 것으로 알려졌다. 다만, 중국 등 아시아 지역 부의 증대, 규제가 약한 곳을 찾아 수익기회를 찾는 헤지펀드들로 인해 싱가포르 등으로의 이동이 크게 증가할 것으로 보는 시각도 있다.

IV. 결론

본고에서는 자본시장에 유동성을 제공하고, 자산운용에 있어 위험을 분산하며, 효율적인 투자기회를 제공하는 헤지펀드의 국내 도입에 맞춰 헤지펀드 산업의 위험요소와 금융시장에의 긍정적인 효과를 살펴보았다. 또한 글로벌 헤지펀드 산업의 규제 도입에 관한 논의를 살펴봄으로써 ‘한국형 헤지펀드’의 도입방안에 대한 시사점을 얻고자 하였다. 헤지펀드 산업의 비약적인 발전은 기관투자자들과 개인투자자의 참여를 가져왔으며, 헤지펀드가 금융시스템의 안정성에 미치는 영향에 대한 관심을 고조시켰다. 글로벌 금융사건을 통해 알려진 것처럼 헤지펀드의 부정적인 측면이 존재함에도 불구하고 헤지펀드 산업이 금융시장에 가져올 긍정적인 효과에 주목할 시점이라고 생각된다. 헤지펀드는 시장의 유동성 공급자로서 중요한 역할을 하며, 가격발견과정에서 중요한 역할을 수행하여 자본시장의 거래제도의 효율성을 높이는 긍정적인 측면이 있다.

헤지펀드가 갖는 잠재적인 위험은 프라임 브로커와 같은 신용공여기관에 대한 거래상대방으로서의 위험과 금융시장에 미치는 파급효과와 연관되어 있다. 즉, 프라임 브로커로서 은행과 같은 신용공여기관은 헤지펀드에 레버리지를 공급하거나 신용한도를 설정함으로써 헤지펀드의 포트폴리오 구성에 따른 포지션(trading exposure)을 보유하게 된다. 문제는 소수의 투자은행에 프라임 브로커의 역할이 집중되면서 금융시장에 미치는 파급효과를 다양한 경로로 분산시키지 못하게 되어 간다는 점이다.

헤지펀드를 도입함에 있어 금융규제기관과 헤지펀드 산업 관련 금융회사들은 위험관리표준을 지속적으로 개선하여 사후 헤지펀드의 위험을 모니터링하고 프라임 브로커들이 시스템 리스크가 확산되지 않도록 조치를 취하는 등의 위험관리체계를 갖추어 나가는 데 가장 큰 노력을 기울여야 할 것이다. 헤지펀드로서는 투자자 환매규정을 엄격하게 만들어 위기의 상황에서의 환매요구가 추가적인 시장불안요인으로 작용하지 않도록 하고, 프라임 브로커들과 비상시 자금확보계약을 마련하는 것이 필요하다. 이처럼 금융규제당국이 헤지펀드의 거래상대방에 대한 규제를 통해 헤지펀드의 체계적인 위험이 금융시장에 파급되는 것을 최소화할 수 있는 장치를 마련하는 것이 헤지펀드 산업을 활성화하면서 부작용을 방지할 수 있는 방안이 될 것이다.

각국 중앙은행을 비롯한 정책당국과 국제금융규제기구는 헤지펀드가 금융 시장에 미치는 영향이 확대되면서 금융시스템 안정과 투자자 보호를 위해 다각적인 정책대응을 강구함과 동시에 새로운 규제체계를 확립해 나가고 있는데, 이는 우리나라의 헤지펀드 도입에 다음과 같은 시사점을 제공한다.

헤지펀드에 대한 직접규제가 어렵다는 점에서 헤지펀드 거래금융기관의 리스크관리 강화를 통한 시스템 리스크 예방이 중요시된다. 2008년의 글로벌 금융위기와 2010년부터 시작된 유로통화 사용국가 채무위기 등이 글로벌 거시경제를 불안정하게 만들고 금융시장의 변동성을 확대시키는 등의 문제를 야기하고 있기에 리스크관리 강화를 위한 규제도입이 시급해 보인다. 헤지펀드는 규제체계가 다른 국제 금융시장간 이동성이 높기 때문에 효과적인 규제를 위해서는 각 국 중앙은행 및 감독당국간의 협조가 중요하다. 따라서 우리나라의 헤지펀드 규제체계가 글로벌 규제 동향을 면밀히 검토하면서 도입되어야 한다. 또한 헤지펀드의 부실화 우려 시 프라임 브로커나 기타 거래기관이 이를 규제당국에 통보하는 상시감시체제를 구축하고, 실제로 부실화될 경우 정책당국은 파급효과를 최소화하기 위해 사후처리를 신속히 수행하고 이 과정에 프라임 브로커 등 헤지펀드의 거래 금융회사를 의무적으로 참여하도록 할 필요가 있다. 대내외 여건 변화에 따라 헤지펀드 자금의 유출입이 빈번해지면서 국내 자본시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 만큼 기관투자자의 역할을 제고하는 등 금융시장의 수요기반을 확충하는 것이 필요하다. 또한 소액 개인투자자의 헤지펀드 투자는 투자자 보호 차원에서 기관투자가 및 고액자산가의 투자가 정착된 이후 점진적으로 허용하는 것이 바람직할 것으로 보인다. 헤지펀드에 대한 규제는 헤지펀드가 역외에 설립되도록 하고, 규제 따르는 비용이 새로운 펀드 설립을 저해하며, 헤지펀드 매니저들이 새롭고 혁신적인 투자전략을 구사하는 것을 방해하여 금융시장의 효율성, 유동성 및 안정성을 제고시키는 헤지펀드의 긍정적인 기능을 저해할 것이라는 비판이 있다. 헤지펀드가 투자자들에게 시장수익을 초과하는 수익을 가져다주고 자본시장의 효율성과 유동성을 제고시키는 긍정적인 역할을 지속적으로 수행하도록 하기 위해서는 헤지펀드의 운용에 직접적인 규제를 하는 것은 주의를 요한다. 헤지펀드는 시장의 비효율성을 이용하고 시장의 방향성에 대한 예측을 기초로 수익을 창출한다는 점에서 대다수의 투자자와 같은 방향으로 움직이는 추종적인 전략으로는 시장효율성을 높이고 잠재적 위험이 있는 투자기회에 유동성을 공급하며 시장수익을 초과하는 수익률을 가져다 줄 수 없기

때문이다. 투자전략 또한 정확한 거래내용이 공개되어 다른 시장참가자들이 유사한 투자에 나서기 시작하면 수익을 얻을 수 있는 기회는 빠르게 사라진다. 그러나 투자전략상 비밀 유지와 차익거래기회를 이용한다는 헤지펀드의 독특한 투자전략과 거래상 위법행위를 저지르고, 이해상충이 발생하였을 때 다른 투자자에게 손실을 전가시키는 행위는 명확히 구별될 필요가 있다.

헤지펀드와 관련된 위험관리를 위하여 다음과 같은 사항을 제안할 수 있다. 먼저 헤지펀드의 거래상대방에 대한 위험관리를 헤지펀드에 대한 간접규제 차원에서 체계화하는 것이다. 이는 헤지펀드에 의한 금융시장 교란을 예방하는 데 효과적인 정책이 될 것으로 기대된다. 헤지펀드에 관한 정보를 수집하고 신용을 분석하며 운용자산의 위험을 측정하고 모니터링하여 헤지펀드의 자산운용전략에 따른 적절한 담보의 확보, 신용한도 설정 등에 관한 일련의 원칙을 규정한 헤지펀드의 거래상대방으로서 은행에 대한 안전준칙을 국제적 공조로 확립할 필요가 있다. 민간부문에서는 거래상대방 위험관리 정책 모임(Counterparty Risk Management Policy Group: CRMPG), 국제 스왑 파생상품 협회(International Swaps and Derivatives Association: ISDA) 그리고 국제금융연구원(Institute of International Finance) 등이 헤지펀드의 위험관리와 관련된 다양한 제안을 하고 있다. CRMPG는 파생상품과 증권시장에서 신용을 공여하는 금융기관들을 위한 강화된 위험관리표준을 개발해왔는데, 이들은 다음과 같은 위험관리를 위한 광범위한 원칙들에 기초한 위험관리표준을 제안하였다. 그 원칙들은 ① 헤지펀드 거래상대방간의 정보 공유, ② 시장위험, 유동성위험, 그리고 레버리지를 평가할 수 있는 통합체제, ③ 스트레스 테스트와 헤지펀드 청산이 이루어질 경우 거래상대방의 신용노출, ④ 정보의 질을 향상시키는 문제, ⑤ 헤지펀드 산업 문서자료의 분류정리 표준 향상 등이다. 이러한 원칙들에 근거하여 규제와 감독문제를 고려한 위험관리절차를 확립해 나가야 한다. 아울러 각국의 금융감독기관과 중앙은행은 금융시장의 안정성을 유지하는 데 있어 시장의 규율이 중요한 역할을 한다는 사실을 인식해야 한다. 금융시장의 규율이 효율적이기 위한 전제조건은 규제대상이 되는 금융회사가 금융시장에 초래할 수 있는 위험에 대한 정보 공개를 얼마나 충실히 하는가에 달려 있다. 1990년대에 금융시장에서 발생했던 일련의 사태 이후 규제받는 금융기관은 물론이고 헤지펀드와 같이 규제받지 않는 투자회사 혹은 금융회사에 의한 정보 공개를 향상시킬 수 있는 정책들이 필요한 것으로 보인다. 헤지펀드를 포함한 금융중개기관은 정기적으로 자산운

용활동과 관련된 시장위험의 정량적 정보, 금융중개기관의 시장위험에 대한 노출 정도, 유동성위험에 관한 정보, 신용위험 등에 관한 정보를 주기적으로 공개할 필요가 있다고 생각된다. 위에서도 지적한 바와 같이 헤지펀드와 관련된 정보의 불충분한 공개와 자산운용과 관련된 투명성 결여 등은 규제받지 않았던 헤지펀드의 특성에 기인한다. 특히 자산운용의 비공개성과 운용자산 포지션의 평가와 관련된 문제점이 과거 헤지펀드의 실패 및 파산과 밀접한 관련이 있다.

헤지펀드의 정보 공개를 통한 투명성 증진을 어렵게 만드는 하나의 요인으로, 헤지펀드가 사용하는 레버리지의 정도를 적절하게 측정할 수 있도록 시장에서 통용되는 기준이 존재하지 않는다는 점을 들 수 있다. 그러나 레버리지는 헤지펀드의 위험수준을 평가하는 데 매우 중요한 요소로서 이에 대한 적정수준의 정보는 시장과 투자자 모두에게 매우 중요하다. 헤지펀드 투자에서 기관투자자의 비중이 늘어나고 있으며, 기관투자자들은 헤지펀드의 투명성을 보장할 수 있는 정보를 요구하고 있으나 그러한 수요에 대한 효과는 미지수이다. 한편으로 헤지펀드는 기관투자자의 자금을 흡수하기 위해 보다 많은 정보를 공개하도록 압력을 받게 되지만 그러한 압력이 반드시 헤지펀드의 정보 공개 유인을 증가시키는 것은 아니다. 많은 정보가 공개된다고 해서 금융시장에 긍정적인 안정화 효과가 반드시 발생하는 것은 아니며 오히려 금융시장에 유동성 공급에 부정적인 효과를 가져올 수 있다는 지적도 있다.

헤지펀드의 투자자 제한은 이들 투자자들이 자기책임원칙에 기초하여 헤지펀드에 투자하는 것을 전제로 하고 있다. 그러나 헤지펀드가 활성화된 대부분의 나라들은 투자자보호 차원에서 헤지펀드에 대한 정보제공 및 공시의무를 부과하고 있다. 따라서 투자자 보호를 위하여 헤지펀드에 대한 투자를 적격투자자로 제한하는 것은 소기의 목적을 달성하기에 충분하지 않은 것으로 보인다. 즉, 현행 시행령에서 헤지펀드 운용자의 진입 요건상 뮤추얼펀드를 운용하는 자산운용사가 헤지펀드를 운용할 수 있도록 되어 있는데, 헤지펀드에만 성과보수가 허용되는 점을 감안한다면, 자산운용상 이해상충의 문제와 관련한 헤지펀드 운용사의 행위규제를 보완해야 적격투자자만이 헤지펀드에의 가입을 허용함으로써 투자자를 보호한다는 본래의 규제 및 입법 취지를 달성할 수 있다.

참고문헌

- 강정미, 「사모투자펀드(PEF)의 현황과 과제」, 『한은조사연구』 2007-12, 한국은행, 2007.
- 김경원, 「사모펀드의 활성화를 위한 제도적 지원」, 『법제현안』 제1006-19호 (통권 제210호), 국회법제실, 2006.12.
- 김철배 · 박정훈 · 박철영 · 서종균 · 안창국 · 영중식 · 장봉기 · 정철, 『간접투자해설』, 박영사, 2005.
- 노희진, 1998, 「헤지펀드의 특성과 규제」, 한국증권연구원 이슈페이퍼 98-11.
- 박승두, 「미국 연방과산법상 자동정지제도와 채권자 보호제도」, 『산은조사월보』 536호, 한국산업은행, 2000.7, pp.84~105.
- 백흥기 · 정창수, 「외국인 간접투자자, 과연 독인가」, 『Global Management Insight』 06-03, 현대경제연구원, 2006.3.
- 서정민 · 김남주, 「최근 헤지펀드의 동향과 규제 논의」, 『외환국제금융리뷰』 제4호, 한국은행, 2004. 12.
- 서종균, 「우리나라 사모펀드의 현재와 미래」, 『투신』 제62호, 2007.4, 자산운용협회, pp.1~14.
- 성희환, 「공매도 규제의 개선방안에 관한고찰-미국의 공매도 규제 개편동향을 중심으로」, 『주식』 제145호 2003.3, pp.3~39.
- 송종준, 「미국의 헤지펀드 규제와 법적 시사점」, 『증권법연구』 제7권 제1호, pp.49~99, 2006.
- 원승연 · 한상범, 『펀드의 거래비용과 운용성과』, 『한국경제의 분석』 제17권 제2호, 2011, pp.179~232.
- 원승연, 「헤지펀드 제도 도입 현황과 향후 보완 과제」, 자본시장법 개정 및 헤지펀드 도입과 관련한 정책과제, 2011년 한국금융학회 추계 정책심포지엄.
- 이병윤, 「외국자본진출 확대의 영향과 대응방안-배당 및 투자에 대한 영향과 적대적 M&A위협을 중심으로」, 『금융조사보고서』 2005-14, 한국금융연구원, 2006.12.
- 이영우, 「헤지펀드 운용실태와 국별 환투기 사례분석」, 『조사분석』 98-04, 대외경제정책연구원, 1998.10.

- 이호진 · 송원호 · 장국현 · 정삼영, 「헤지펀드에 대한 주요국 규제동향과 정책적 시사점」, 『연구보고서』 06-09, 대외경제정책연구원, 2006.12.
- 임호열 · 박진호, 「헤지펀드의 최근 동향과 주요국의 정책대응」, 『한은조사연구』 2006-6, 한국은행.
- 장근영, 「미국의 투자자문업자법 상 헤지펀드 자문업자의 등록-Goldstein 판결과 관련하여」, 『투신』 제59호, 자산운용협회, 2006.10, pp.1~22.
- 정순섭, 『장외파생금융상품거래의 도산절차상 취급에 관한 법제도 정비방안』, 한국법제연구원, 2003.6.
- 전승철 · 윤성훈 · 이병창 · 이대기 · 이현형, 「투기성 해외자본의 문제점과 정책과제」, 『금융경제연구』 제213호, 한국은행 금융경제연구원, 2005. 3.
- 최홍식, 「금융산업의 구조 변화와 시사점」, 21C 금융비전포럼 조찬회 강연자료, 한국금융연구원, 2006.5.25.
- 금융감독원, 「우리나라 사모펀드의 운영 현황 및 건전한 발전 방안」(임연하), 『조사연구』, 2005년 봄.
- 재정경제부, 「자본시장과 투자업에 관한 법률안」 설명자료, 2006, 차관회의 설명자료.
- 재정경제부, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률안」.
- 주간조선, 「스타 펀드매니저가 말하는 성공투자 전략」(심충리포트), 1965호, 2007.7.30.
- Armelle Guizot, *The Hedge fund compliance and risk management guide*, Wiley Finance, 2006.
- Banque de France, *Financial Stability Review: Special issue on Hedge Funds*, No. 10, April 2007.
- Bollen, Nicholas P.B., Veronika K. Pool, “Do Hedge Fund Managers Misreport Returns? Evidence from the Pooled Distribution”, *The Journal of Finance*, Vol. 64, No.5, 2009, pp.2257~2288.
- Boyson, Nicole M., Christof W. Stahel, Rene M. Stulz, “Hedge Fund Contagion and Liquidity Shock”, *The Journal of Finance*, Vol.65, No.5, 2010, pp.1789~1816.
- Cassar, Gavin, Joseph Gerakos, “Hedge Funds: Pricing Controls and the Smoothing of Self-reported Returns”, *The Review of Financial Studies*, Vol.24, No.5, 2011, pp.1698~1734.

- Chris Clair, "A Growing Role: Institutional Investor Jumping Big into the Hedge fund Market", *Pensions and Investments* 3, Feb. 18, 2002.
- Cici, Gjergji, Scott Gibson, Rabih Moussawi, "Mutual Fund Performance when Parent Firms Simultaneously Manage Hedge Funds", *Journal of Financial Intermediation* 19, 2010, pp.169~187.
- Fancois-Serge Lhabitant, *Hedge funds: Myths and Limits*, Wiley Finance, 2002.
- Filippo Stefanini, *Investment strategies of hedge funds*, Wiley Finance, 2006.
- Jenny Anderson, "Atop Hedge Funds, Richest of the Rich Get Even More So" *New York Times*, May 26, 2006.
- Mark Berman, "Hedge funds and Prime Brokers", *Riskbooks*, 2007.
- Richard Horwitz, "Hedge Fund Risk Fundamentals: solving the risk management and transparency challenge", *Bloomberg*, 2004.
- Scott P. Frush, "Understanding hedge funds", *McGraw-Hill*, 2006.
- Shartsis Friese LLP, Douglas L. Hammer, Carolyn S. Reiser, Geoffrey W. Haynes, Neil J. Koren, Anthony J. Caldwell, James J. Frolik, Christina E. Mickelson, Barry H. Sacks, John F. Milani, Hannah E. Dunn, "U.S. Regulation of Hedge Fund", *ABA Section of Business law*, 2005.
- Vinh Q. Tran, "Evaluating Hedge Fund Performance", Wiley Finance, 2005.
- International Financial Services, *City Business Series*, London, 2007.
- International Monetary Fund, "Global Financial Stability Report Market Developments and Issues", September 2004, pp.45~58.
- IOSCO, "Regulatory and Investor Protection Issues Arising from the Participation by Retail Investors in (Funds-of) Hedge", 2003.
- IOSCO, "The Regulatory Environment for Hedge Funds A survey and Comparison", Technical Committee of the International Commissions, 2006.11.
- IOSCO, "Consultaion Report: Principles for the valuation of hedge fund

- portfolios”, Technical Committee of the international organization of securities commissions, 2007. 3.
- National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), “Endangered and Threatened Species; Designation of Critical Habitat for Seven Evolutionarily Significant Units of Pacific Salmon (*Oncorhynchus tshawytscha*) and Steelhead (*O. mykiss*) in California; Proposed Rule”. 50 CFR Part 226, 2004.
- PricewaterhouseCoopers, “The regulation, taxation and distribution of hedge funds in Europe Changes and Challenges”, *Industry Views 4th Edition*, June 2006.
- SEC, “Implications of the Growth of Hedge Funds”, *Staff Report to the United States Securities and Exchange Commission*, September 2003.
- SEC, “17 CFR Parts 275 and 279 Registration Under the Advisers Act of Certain Hedge Fund Advisers; Final Rule”, *Federal Register* Vol. 69, No. 237, December 10, 2004.
- SFC, “Consultation Conclusions on Consultation Paper on the Review of Chapter 8.7 of the Code of Unit Trusts and Mutual Funds”, May, 2005.
- SFC, “Code of Unit Trusts and Mutual Funds”, *Hedge Funds*, Chapter 8.7, September 2003.
- Staff Report to the United States Securities and Exchange Commission, 2003, “Implications of the Growth of Hedge Funds”, Technical Committee of the IOSCO, March 2007.
- Van Hedge Fund Advisors International LLC, “Hedge Fund Demand and Capacity 2005–2015”, 2005.8.

